

1013483-66.2022.8.26.0016

Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível

Assunto: Indenização por Dano Material

Magistrado: Mônica Soares Machado

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Juizados Especiais Cíveis

Vara: 1ª Vara do Juizado Especial Cível - Vergueiro

Data de Disponibilização: 06/12/2022

... e que o autor demorou a comunicar o furto, o que impediu providências para a recuperação do valor objeto das operações impugnadas.

Tendo as partes afirmado a indisposição probatória, é de rigor o julgamento do feito no estado em que está.

Após produção de prova eminentemente documental, assomou dos autos convencimento de que foi o autor vítima de furto do celular, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de SÃO PAULO

Foro Central Juizados Especiais Cíveis

1ª Vara do Juizado Especial Cível - Vergueiro

Rua Vergueiro nº 835, São Paulo-SP - cep 01504-001

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1013483-66.2022.8.26.0016 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1013483-66.2022.8.26.0016

Classe - Assunto:

Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Material

Requerente:

Rodrigo Freitas da Silva

Requerido:

Nubank Pagamentos S/A

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Mônica Soares Machado

Vistos.

Dispensado o relatório nos termos do Artigo 38 da Lei nº 9.099/95.

Fundamento e DECIDO.

Cuida-se de ação com escopo declaratório de inexigibilidade de valor e sua devolução, cumulado com reparação de danos morais.

Em defesa, o réu sustentou que as transações foram realizadas por aparelho cadastrado, sem indícios de fraude, e que o autor demorou a comunicar o furto, o que impediu providências para a recuperação do valor objeto das operações impugnadas.

Tendo as partes afirmado a indisposição probatória, é de rigor o julgamento do feito no estado em que está.

Após produção de prova eminentemente documental, assomou dos autos convencimento de que foi o autor vítima de furto do celular, seguido de fraude na realização de transações bancárias por meio de aplicativo.

Com efeito, na hipótese fática, alegou o autor à autoridade policial que teve seu aparelho celular furtado às 20 horas e 50 minutos do dia 01/05/2022, dispositivo

por meio do qual foram realizadas duas transferências pelo aplicativo do réu, uma no valor de R\$ 1.000,00, às 20 horas e 46 minutos (fl. 52), e outra de R\$ 400,00 às 20 horas e 47 minutos (fl. 53), destinadas a uma mesma pessoa jurídica, com conta mantida no Banco do Brasil, consoante se verifica dos documentos de fls. 51/58 e 109/110.

As transações foram realizadas por meio de aplicativo, dotado de segurança, mantido em aparelho celular furtado no modo desbloqueado, o que ensejou o acesso à conta e, inclusive, a alteração da senha, consoante se verifica do documento de fl. 50, através do e-mail com acesso também pelo aparelho furtado.

Observa-se que os valores transferidos não são de monta e se encontram dentro do valor previamente estipulado pelo autor como limite para transações.

Assim, não havia a possibilidade de suspeita de fraude pelo banco a fim de coibir a ação espúria dos fraudadores, até mesmo porque as transações foram realizadas imediatamente após o desapossamento do aparelho celular, como se verifica da cronologia indicada no Boletim de Ocorrência.

Assim, assomou dos autos convencimento de que não há responsabilidade imputável ao réu por falha na segurança da operação, devendo o autor se voltar contra o recebedor do crédito, identificável pelos documentos de fls. 109/110.

Daí porque, é forçoso concluir pelo rompimento completo do liame causal que poderia atribuir responsabilidade objetiva ao réu em razão do risco da sua atividade.

Assim, consolidadas as circunstâncias fáticas, sem qualquer elemento de prova produzido pelo autor que revele tenha o réu contribuído na forma de negligência com segurança para a eclosão da fraude de que foi vítima, é forçoso concluir pela desacolhimento dos pedidos.

É o sentir que dos autos emana.

Posto isso, julgo IMPROCEDENTE a ação entre as partes.

Deixo de arbitrar verba honorária por ser incabível na espécie (artigo 55, da Lei nº 9.099/95).

Na eventualidade de ser interposto recurso, o recorrente deverá recolher o preparo recursal na forma da Súmula 13, do I Encontro do Primeiro Colégio Recursal dos Juizados Especiais Cíveis da Capital, publicado em 12.06.2006, com a seguinte redação: O preparo no juizado especial cível, sob pena de deserção, será efetuado, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso, e deverá corresponder à soma dos seguintes itens: a) 1% sobre o valor atualizado da causa, no mínimo de 5 UFESPs (inciso I, do art. 4º. da Lei 11.608/2003), b) 4% sobre o valor da condenação - Lei 15.855 de 02/07/2015, ou se não houver, do valor da causa atualizado, observando-se a quantia de, no mínimo, 5 UFESPs (inciso II, do art. 4º. da Lei 11.608/2003), c) soma do valor das despesas processuais referentes a todos os serviços forenses eventualmente utilizados (despesas postais, diligências do Oficial de Justiça, taxas para pesquisas de endereço nos sistemas conveniados, etc), conforme Comunicado CG nº 1530/2021. P.R.I.

São Paulo, 06 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA